

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* (di seguito, **“Regolamento”** o **“GDPR”**), **Banca Profilo S.p.A.** (di seguito anche: **“Società”** e/o **“Banca Profilo”**), con sede in via Cerva, 28 – 20122, Milano (MI) – Italia intende fornirle, in qualità di **Titolare** del trattamento, le seguenti informazioni.

1. Categorie di dati personali trattati

I dati personali riferiti all’Intestatario del conto (il **“Cliente”**) unitamente, nei casi in cui il Cliente sia un minore, ai dati personali di terzi esercenti la potestà genitoriale o il tutore/curatore/amministratore del Cliente minore (di seguito, ciascuno, **“Interessato”**) raccolti per le finalità in seguito dettagliate, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati personali ed identificativi della persona interessata quali il nome e il cognome, sesso, luogo data di nascita, indirizzo *e-mail*, altri dati di contatto come numeri di telefono, codice fiscale, indirizzo di residenza, eventuali registrazioni audio, dati relativi alle transazioni effettuate, sia tramite *Wallet* sia tramite le carte attive, altri dati bancari e finanziari in ragione dei rapporti aperti e i servizi attivi con il Titolare o delle disposizioni eseguite, altri dati relativi alla situazione economico-finanziaria e al profilo del Cliente nonché eventuali dati riferiti a condanne penali o reati in ottemperanza a obblighi di legge (quali gli obblighi in materia di antiriciclaggio). In relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti (es. pagamento in via continuativa di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni religiose, filosofiche o comunità etniche, pagamento di spese sanitarie, attraverso ordini di bonifico) o al perseguimento di specifiche finalità di seguito riportate, il Titolare potrebbe trattare dati personali che la normativa definisce come rientranti nelle categorie particolari di dati.

Potrebbero inoltre essere oggetto di trattamento dati relativi alle modalità di utilizzo dei servizi attraverso l’App e il Web da parte dell’utente. A titolo esemplificativo, nel corso della navigazione *web* potrebbero essere trattati i dati di navigazione, che i sistemi informatici e le procedure *software* preposte al funzionamento dei siti *web* riferiti al Titolare potrebbero acquisire, nel corso del loro normale esercizio. Si tratta di informazioni che non sono raccolte con il fine di essere associate a soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al *server*, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal *server* (e.g. buon fine, errore) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllare il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Eventuali ulteriori informazioni specificamente riferite al trattamento dei dati degli utenti durante la navigazione dei siti *web* potranno essere accessibili consultando le apposite informative pubblicate sul sito medesimo. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di richieste da parte delle autorità.

In occasione dell’utilizzo dell’App o altri canali digitali potranno essere raccolti e trattati ulteriori dati personali quali la frequenza di accesso all’account, la periodicità delle transazioni, dati di navigazione sull’App nonché dati relativi alla geolocalizzazione dei dispositivi tramite i quali vengono utilizzati i servizi bancari tramite i canali digitali del Titolare. La raccolta e l’analisi di tali dati dà luogo a un trattamento denominato biometria comportamentale finalizzato, in particolare, al contrasto di tentativi di frode e di accesso illecito ai suoi dati, come meglio specificati nei successivi paragrafi.

Inoltre, in fase di *onboarding* per l’accesso ai servizi digitali, offerti tramite l’App e il Web, la Banca potrà trattare i suoi dati biometrici (tra cui il riconoscimento univoco dell’immagine e della voce) al fine di procedere alla sua identificazione univoca e assolvere agli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela, in materia di antiriciclaggio.

2. Fonte di raccolta dei dati personali

I dati personali trattati sono principalmente quelli da Lei direttamente forniti in qualità di Cliente e/o di Legale Rappresentante del Cliente (c.d. Interessato), ovvero raccolti presso Responsabili del trattamento nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 28 GDPR. Taluni dati possono essere inoltre raccolti: (i) presso terzi, qualora sia stata data la Sua disponibilità, ad esempio, a fare da garante perché altri usufruiscano di prodotti finanziari; (ii) mediante consultazione di banche dati pubbliche, tra cui, a titolo esemplificativo: Centrale dei Rischi della Banca d’Italia; (iii) registri camerali (Registro Imprese) e fonti analoghe; (iv) mediante consultazione di liste e database internazionali per finalità antiriciclaggio, antiterrorismo e controllo sanzioni, in adempimento agli obblighi in materia di contrasto alle attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le categorie di dati personali raccolti presso le fonti terze sopra indicate riguardano, in particolare: dati anagrafici e identificativi, dati relativi all’affidabilità creditizia (Centrale dei Rischi), dati relativi alla posizione del soggetto in liste sanzionatorie o di Persone Politicamente Esposte (liste antiriciclaggio e antiterrorismo), nonché dati di natura societaria e camerale (Registro Imprese).

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Nella tabella seguente, sono indicate le finalità per cui i dati personali dell’Interessato sono trattati dal Titolare, nonché le basi giuridiche che fondano il trattamento e i tempi di conservazione dei dati personali:

3.1. Esecuzione del contratto o misure precontrattuali

I dati personali saranno trattati per dare seguito alla Sua richiesta di registrazione all'App Tinaba, creazione del Suo *profilo online*, necessario per l'accesso alle proprie aree riservate nonché per garantire offerta di servizi e funzioni informatiche previsti dall'App. I Suoi dati saranno trattati altresì per la gestione e corretta esecuzione ai rapporti contrattuali instaurati con la Banca, tra cui, a titolo esemplificativo: gestione del processo di *onboarding* e apertura rapporto di conto corrente; erogazione servizi di pagamento/trasferimento denaro; attivazione ed erogazione di servizi di investimento in prodotti di tipo gestito e amministrato; concessione di finanziamenti, mutui e connessa gestione delle eventuali garanzie; gestione del processo di chiusura conto corrente e ulteriori rapporti contrattuali attivati. L'esecuzione dei contratti può comportare il trattamento di dati particolari, come descritti nel paragrafo 1 della presente informativa.

Il trattamento è basato sull'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o sull'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR). Limitatamente ai dati particolari trattati dal Titolare in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dall'interessato (come descritti nel paragrafo 1 della presente informativa) il trattamento è basato sul consenso dell'interessato medesimo (art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR).

Il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde alla durata del rapporto contrattuale in essere nonché per ulteriori 10 anni dalla cessazione dello stesso, fatti salvi eventuali obblighi di legge che richiedano un maggior tempo di conservazione. Si specifica tuttavia che, alla cessazione del rapporto contrattuale, il profilo online dell'Interessato è disattivato.

3.2. Sicurezza informatica, contrasto dei tentativi di frode e accesso illecito ai dati

I dati personali saranno trattati per garantire la sicurezza informatica, il contrasto di tentativi di frode e l'accesso illecito ai dati da parte di terzi non autorizzati, tramite, ma non esclusivamente, l'implementazione di sistemi basati su algoritmi e tecniche di *machine learning* (meglio descritti al paragrafo successivo) volti a individuare comportamenti potenzialmente fraudolenti o anomali. Tali sistemi potranno trattare anche informazioni riconducibili alla c.d. biometria comportamentale.

Il trattamento è basato sull'adempimento di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR) e, con riferimento ai dati biometrici comportamentali, sul consenso esplicito ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR.

I dati comportamentali sono cancellati, di norma, entro 24 ore dalla raccolta. L'esito della valutazione del rischio di frode, accesso illecito o utilizzo anomalo dei servizi è conservato per un periodo massimo di 365 giorni dalla data della valutazione, salvi i casi in cui sia necessaria una conservazione più estesa per la tutela dei diritti della Banca in sede giudiziaria, per l'adempimento di obblighi di legge o per la gestione di specifici eventi di sicurezza o frode già rilevati.

3.3. Adempimenti di obblighi di legge

I dati personali saranno trattati per finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa europea e da provvedimenti dell'Autorità e degli Organismi di Vigilanza (tra cui, a titolo esemplificativo, obblighi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, obblighi amministrativi e contabili). Il perseguimento di tali finalità può comportare il trattamento di categorie particolari di dati (art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR).

Il trattamento è basato sull'adempimento di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR) ovvero, quando applicabile, sul perseguimento di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati Membri (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR, art. 2, comma 6-bis, del D.Lgs. 231 del 2007).

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a consentire alla Banca di dimostrare il rispetto delle disposizioni normative, generalmente pari a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale in essere con il Titolare.

3.4. Operazioni societarie e/o finanziarie straordinarie

I dati personali potranno essere trattati per dare seguito allo svolgimento delle c.d. operazioni societarie e/o finanziarie straordinarie di interesse del Titolare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni o cessioni. In tali circostanze il trattamento dei Suoi dati sarà limitato ai soli casi in cui la conoscenza degli stessi sia necessaria per lo svolgimento delle complessive valutazioni dalle controparti e dei loro consulenti e a condizione che dette controparti e loro consulenti abbiano sottoscritto uno specifico accordo di confidenzialità prima di avere accesso ai dati.

Il trattamento è basato sul perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR).

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'operazione straordinaria considerata. In particolare, in caso di esito negativo delle trattative, i dati sono cancellati al termine delle stesse, fatti salvi eventuali obblighi di documentazione del processo di valutazione. In caso di perfezionamento dell'operazione, i dati sono conservati fino alla conclusione della stessa e per i successivi 10 anni per l'adempimento degli obblighi di legge ovvero per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

3.5. Gestione delle richieste di assistenza, richieste dispositive e operative e gestione dei reclami

I dati personali saranno trattati per finalità connesse alla gestione delle richieste ricevute dal Cliente (p.e. quelle di assistenza generale e richiesta di informazioni, quelle relative a rapporti, servizi, ordini e operazioni bancarie, di pagamento, di investimento o finanziarie) nonché a titolo esemplificativo, per la ricezione, istruttoria, gestione e riscontro dei reclami e dei diritti esercitati in qualità di Interessato. A seconda del canale utilizzato e della natura della richiesta, il trattamento potrà comportare la registrazione delle conversazioni telefoniche con l'Interessato, ove necessaria per documentare le istruzioni impartite, consentire la corretta identificazione del Cliente, prevenire frodi o utilizzi non autorizzati, ricostruire le operazioni effettuate, nonché verificare e garantire la qualità del servizio erogato.

Il trattamento è basato sull'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR) ovvero, a seconda della richiesta, per dare seguito a disposizioni normative o regolamentari (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).

I dati personali saranno conservati, relativamente a eventuali reclami o richieste che possano produrre effetti contrattuali, per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo ulteriori esigenze di conservazione connesse a eventuali contenziosi oppure a richieste delle pubbliche autorità. Eventuali registrazioni telefoniche, relative a ordini e operazioni bancarie/finanziarie, in coerenza con la normativa TUF/Consob, saranno conservate per 5 anni prorogabili a 7 anni da tale Autorità o altro termine previsto dalla stessa o da altra autorità competente.

3.6. Gestione di eventuali contenziosi e difesa

I dati personali saranno trattati per finalità connesse alla gestione di eventuali contenziosi e, più in generale, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa europea, dai regolamenti.

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR).

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente a tale finalità, è 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, ove instaurato, ovvero fino alla conclusione del contenzioso o altro procedimento e fino al decorso dei termini per l'esperibilità di eventuali azioni di impugnazione.

3.7. Invio di sondaggi di opinione e materiale promozionale - attività di marketing

I dati potranno essere trattati per l'invio di materiale promozionale su prodotti e servizi diversi da quelli già acquistati e per attività di marketing o sondaggi di opinione, nonché invio di messaggi di benvenuto/bentornato e/o promozioni personalizzate sulla base del Suo profilo. In riferimento ai prodotti analoghi a quelli acquisiti, questi potranno essere proposti a mezzo mail per tutta la durata dei rapporti instaurati senza necessità di acquisire un nuovo specifico consenso. L'Interessato può tuttavia opporsi fin da ora e in qualunque momento al trattamento dei propri dati per tale specifica finalità.

Il trattamento è basato sul consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR), con l'eccezione della promozione di prodotti analoghi a quelli acquisiti nel contesto della vendita online, per i quali la base giuridica del trattamento dei dati è da ricavarsi nell'eccezione di cui all'art. 130 co. 4 del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente a tale finalità, è 24 mesi dall'acquisizione del consenso fatta salvo eventuale revoca dello stesso antecedente tale periodo.

3.8. Gestione e fornitura di servizi previsti dall'App Tinaba

I dati personali saranno trattati per la gestione e fornitura di servizi e attività finalizzate a favorire o realizzare scambi e operazioni varie tra gli utenti, di seguito riportati:

- acquisizione, su autorizzazione dell'utente, dei contatti dell'utente stesso (rubrica telefonica) per la identificazione dei soggetti già registrati Tinaba;
- abilitazione dell'utente alla costruzione di relazioni/gruppi di utenti, conseguente all'acquisizione dei contatti anzidetti;
- gestione dello scambio di messaggi tra gli utenti partecipanti alla piattaforma;
- trattamento dei dati personali per la fornitura al cliente di servizi per la pubblicazione o divulgazione, da parte del cliente presso il proprio network di relazioni, di contenuti/iniziative/servizi/desideri eventualmente promossi dal singolo cliente stesso.

I trattamenti sono basati sul consenso dell'interessato, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR) da intendersi come l'autorizzazione che l'interessato, potrà attivare o disattivare autonomamente attraverso le impostazioni del proprio device.

Il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde alla durata del rapporto instaurato, fatta salva precedente revoca del consenso.

3.9. Profilazione dell'utente per il miglioramento dell'offerta proposta

I dati personali, ivi inclusi quelli riferiti alle transazioni (sia tramite Wallet che tramite ogni tipologia di carta) potranno essere trattati per la profilazione dell'utente attraverso l'acquisizione esplicita (p.e. dichiarata dall'utente) ovvero implicita (p.e. analisi dei comportamenti d'uso dell'App) delle attitudini/preferenze dell'Interessato, finalizzata a un migliore indirizzamento dell'offerta proposta e ad una personalizzazione della stessa.

Il trattamento è basato sul consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR).

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente a tale finalità, è 12 mesi dall'acquisizione del consenso, fatta salva precedente revoca del consenso antecedente tale periodo.

3.10. Geolocalizzazione dell'utente

I dati personali saranno trattati per la geolocalizzazione dell'utente finalizzata alla costituzione di reti di relazione di prossimità ovvero all'identificazione di esercizi commerciali.

Il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR) da intendersi come l'autorizzazione che l'interessato, potrà attivare o disattivare autonomamente attraverso le impostazioni del proprio device.

Il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde alla durata della singola utilizzazione della funzione di localizzazione, da parte del singolo interessato, con esclusione di qualsiasi registrazione dei dati di localizzazione.

4. Sistemi di *machine learning* per garantire la sicurezza informatica

In relazione al contrasto di tentativi di frode e di accesso illecito ai suoi dati, come meglio specificato sopra nel paragrafo 3, il Titolare ha implementato sistemi di sicurezza informatica avanzati per la prevenzione di illegittime intrusioni nelle piattaforme e nei sistemi forniti dal Titolare ai propri clienti. In particolare, tali sistemi prevedono l'attuazione della piattaforma XTN Cognitive Security Platform che consente la prevenzione delle frodi grazie all'analisi predittiva multilivello e multicanale; l'analisi del comportamento degli utenti (biometria comportamentale) e dei servizi; la protezione anti-*malware* e degli *endpoint*; la verifica dell'identità digitale; le funzioni integrate di gestione dei casi, analisi e reporting. La piattaforma è composta dai seguenti moduli:

- Protezione dalle frodi:** modulo di protezione dalle frodi per i sistemi digitali di *online banking* basato sul concetto di monitoraggio delle transazioni. Tale modulo riconosce il normale comportamento degli utenti (analisi comportamentale) e sulla base di algoritmi di *machine learning*, che analizzano e correlano oltre cento parametri, permette di identificare in tempo reale il livello di rischio di ogni transazione, evidenziando quelle potenzialmente riconducibili ad attività fraudolente.
- Behavioral In-App Protection** analizza in tempo reale il livello di rischio dei dispositivi mobili e dei *browser web*. Attraverso algoritmi basati su sistemi di *machine learning*, i motori elaborano i risultati di centinaia di controlli effettuati sul dispositivo mobile e nel *browser* per determinare il livello di sicurezza del contesto operativo in cui viene eseguita la transazione.
- Identity Proofing Smart Authentication** basato sul rischio operativo e sullo standard OATH. Si integra nativamente con gli altri componenti della piattaforma per applicare processi di autenticazione e/o autorizzazione "forti" solo a fronte di livelli di rischio operativo e comunque garantendo un adeguato livello di sicurezza al processo di autenticazione.

5. Identificazione della clientela nel processo di *onboarding* a distanza

In occasione del processo di *onboarding* per l'accesso ai servizi digitali tramite App e Web, al fine di identificare univocamente il cliente e adempiere agli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, il Titolare ha implementato un sistema di identificazione fornito da un fornitore, nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, attraverso il quale potranno essere raccolti e trattati anche dati biometrici degli interessati.

6. Modalità del trattamento dei dati personali

I dati personali dell'utente sono trattati dal Titolare nel rispetto del Regolamento, del D.Lgs. 196/2003 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Normativa Privacy") e potranno essere trattati in forma cartacea, informatizzata, parzialmente automatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati, unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti.

Nello svolgimento delle attività di trattamento, il Titolare si impegna a: (i) assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni richieste dal soggetto interessato; (ii) comunicare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei dati personali; (iii) garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.

Laddove un trattamento sia eseguito con in forma unicamente automatizzate, è sempre garantito, ai sensi dell'art. 22 GDPR, il diritto per l'interessato di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

7. Trasferimenti di dati extra UE-SEE

I dati dell'Interessato non saranno trasferiti in Paesi non compresi nell'UE e nel SEE per le finalità sopra indicate, fatta eccezione per i bonifici o altre operazioni di pagamento, di acquisto, e in generale, altre operazioni bancarie verso paesi extra UE-SEE, disposti specificatamente e di volta dall'interessato in tali singoli paesi. Inoltre, per l'esecuzione di talune operazioni di pagamento internazionali, ove sia utilizzata la rete SWIFT, i dati possono essere trasferiti e trattati anche in Paesi terzi, inclusi gli Stati Uniti, nei limiti di quanto necessario all'esecuzione dell'operazione richiesta dall'interessato. In tali casi, il trasferimento può avvenire ai sensi dell'art. 49, par. 1, lett. b), GDPR, in quanto tali trasferimenti sarebbero necessari all'esecuzione di contratti con la Banca. Inoltre, in talune circostanze, ad esempio nell'ambito della gestione delle richieste di assistenza, i dati dell'Interessato potrebbero essere trasferiti in paesi extra UE-SEE (Albania) ove ha sede un fornitore di servizi del Titolare che eroga servizi di *call center*. In tali circostanze, il trasferimento dei dati avviene ai sensi dell'art. 46 del GDPR, e dunque previa sottoscrizione delle c.d. "Clausole Contrattuali Standard".

Ad ogni modo, ed in via generale, qualora i dati personali possano essere oggetto di trasferimenti internazionali, il Titolare si assicurerà che tale trasferimento avvenga nel pieno rispetto delle condizioni di cui al Capo V del Regolamento.

8. Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze in caso di mancato conferimento

Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l'interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti (per l'adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali). In caso contrario vi sarà l'impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di trattamento. Pertanto, il conferimento dei suoi dati personali, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, è volontario, tuttavia, il rifiuto di fornirli renderà impossibile la conclusione del contratto. L'eventuale rifiuto di conferire i suoi dati personali per l'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni normative può dare luogo a una violazione (con possibili conseguenze a carico dell'interessato) o a un inadempimento contrattuale da parte dell'interessato (cui potranno conseguire i rimedi contrattuali o civilistici in materia di inadempimento). Relativamente alle finalità basate su un interesse legittimo e che non richiedono il consenso, l'opposizione dell'interessato comporta o comporterà l'impossibilità di procedere alla realizzazione delle rispettive finalità e di eventuali attività connesse, per cui rispettivamente l'interessato si è opposto, fatti salvi motivi legittimi cogenti prevalenti del Titolare o finalizzati alla tutela di diritti in sede giudiziaria. L'eventuale rifiuto di fornire dati personali per finalità diverse da quelle necessarie all'esecuzione del contratto e da quelle di legge (ad es. nei casi in cui i dati sono trattati sulla base del consenso dell'interessato o di un legittimo interesse non cogente) impedirà lo svolgimento di tali ulteriori attività, senza interferire in alcun modo con lo svolgimento del rapporto contrattuale. Inoltre, in particolare, per quanto riguarda i trattamenti basati sul consenso, le ricordiamo che lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso dell'interessato prima della revoca. Resta inteso tuttavia che, in determinati casi, il rilascio del consenso al trattamento dei dati (per esempio, come descritto nei precedenti paragrafi, al trattamento di dati biometrici e di categorie particolari di dati) è da ritenersi necessario per dare seguito a disposizioni richieste dal cliente, ovvero per garantire l'adeguata sicurezza dei sistemi e degli interessati da possibili tentativi di frode e accesso illegittimo ai dati. In tali casi, il diniego e/o la revoca del consenso all'utilizzo di tali dati comporterà l'impossibilità per il Titolare di utilizzare i presidi descritti per garantire la suddetta sicurezza, ovvero l'impossibilità di dare seguito alle disposizioni richieste, con la conseguenza di non potere fornire i servizi richiesti tramite l'App, ma, ove possibile, eventualmente tramite altri canali alternativi. Nei casi in cui il diniego e/o la revoca riguardino gli obblighi di identificazione mediante trattamento di dati particolari, il Titolare non potrà effettuare tale verifica con conseguente necessità di ricorrere a modalità alternative, ugualmente efficaci, per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

9. Dati forniti volontariamente dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sui siti del Titolare, così come le eventuali chiamate ai numeri di telefono riportati, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo *mail* o numero telefonico, necessario per rispondere alle richieste, e degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione. Specifiche informative sono presenti nelle pagine del sito in relazione a particolari servizi a richiesta.

10. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I suoi dati personali saranno trattati da personale autorizzato al trattamento dal Titolare ai sensi dell'articolo 29 del GDPR ovvero da soggetti terzi che svolgono per conto del Titolare servizi essenziali per il perseguimento delle finalità sopra indicate, in qualità di Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell'art. 28 del GDPR:

- società fornitrice della licenza d'uso del software di Tinaba e dei relativi servizi;
- società fornitrici di servizi di *call center*;
- studi legali e società di consulenza;
- fornitori di servizi informatici, per qualsiasi tipo di supporto tecnologico nei confronti del Titolare (incluso implementazione e/o manutenzione dell'App Tinaba);
- fornitori di sistemi di sicurezza informatica e di prevenzione delle frodi;

- società che fornisce la soluzione informatica diretta a verificare l'identità del cliente in fase di *onboarding*;
- società appaltatrici di servizi di marketing, nonché società di *mailing* e *hosting provider*, che svolgono attività di comunicazione per conto della Banca, anche utilizzando recapiti telefonici e/o sistemi di messaggistica istantanea, al fine di fornire supporto alle suddette finalità di marketing.

Alcuni dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altre categorie di soggetti che svolgono le proprie attività quali autonomi titolari, quali:

- amministrazioni finanziarie, enti pubblici incluse Autorità di Vigilanza e Giudiziarie;
- studi legali, nell'ambito di attività giudiziali o propedeutiche a tali e attività, e revisori nello svolgimento di attività a loro riservate dalla normativa vigente;
- istituti bancari ed eventuali compagnie assicurative.

I suoi dati saranno altresì trasmessi ai negozianti convenzionati (società o lavoratori autonomi) nei quali saranno fatti acquisti attraverso la App Tinaba.

Maggiori informazioni sui destinatari che possono trattare i suoi dati personali sono disponibili su richiesta specifica al Titolare.

11. Utilizzo della App

L'interessato potrà accedere al servizio fornito tramite credenziali di accesso, ovvero, mediante l'utilizzo dell'impronta digitale (*fingerprint*), o riconoscimento facciale (*face ID*) o con impronta, a seconda di quanto concesso dal proprio dispositivo. Tali ultime modalità di accesso sono disattivabili dall'interessato in qualunque momento.

12. Diritti degli Interessati

Informiamo, infine, che, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l'interessato potrà esercitare specifici diritti rivolgendosi al Titolare, tra cui:

- diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.;
- diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
 - il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
- diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali per motivi legittimi, anche se i dati personali sono pertinenti allo scopo della raccolta; nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;
- diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati violi la Normativa Privacy ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. In Italia, l'autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- diritto di non essere sottoposto a una decisione unicamente automatizzata, che produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla persona, salvi i casi previsti dall'art. 22, par. 2, GDPR.

Se l'interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, può rivolgersi a **Banca Profilo S.p.A.**, con sede in Milano (MI), in via Cerva, 28 – 20122 – Italia, chiamando il numero +3902 584081 o inviando una mail all'indirizzo privacy@bancaprofilo.it. Banca Profilo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) contattabile via mail al seguente indirizzo rdpprofilo@bancaprofilo.it.

Il presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati.